

**Политика в области обработки и защиты персональных данных в Обществе с ограниченной ответственностью «Сбер Автомотив Технологии» (ООО «СберАвтоТех»)**

## **Термины и определения**

Безопасность персональных данных — состояние защищенности персональных данных от неправомерных действий, характеризующееся способностью пользователей, технических средств и информационных систем обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность персональных данных при их обработке, независимо от формы их представления.

Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

Контрагент — российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым Компания вступает в договорные отношения, либо находится в договорных отношениях.

Обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Персональные данные — любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Процесс обработки персональных данных — бизнес-процесс Компании, в рамках которого осуществляется обработка персональных данных.

Субъект персональных данных — физическое лицо, которое прямо или косвенно определено или определяемо с помощью персональных данных. Субъектами персональных данных могут быть: клиенты, представители клиентов, работники Компании (в т.ч. бывшие работники Компании), кандидаты на устройство, работники и представители контрагентов Компании и прочие физические лица, чьи персональные данные обрабатываются в Компании.

В настоящей Политике применены следующие обозначения и сокращения:

ИСПДн — информационная система персональных данных;

Компания — Общество с ограниченной ответственностью "Сбер Автомотив Технологии" (ООО "СберАвтоТех");

ПДн — персональные данные;

Политика — Политика в области обработки и защиты персональных данных.

## **Общие положения**

Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Трудового кодекса РФ, приказов ФСТЭК и ФСБ, других законодательных актов Российской Федерации в области обработки и защиты персональных данных, а также внутренних документов Компания обеспечивает легитимность обработки и безопасность ПДн в своей деятельности.

Компания включена в Реестр операторов, осуществляющих обработку ПДн (далее — «Реестр»). Указанный Реестр опубликован на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в сети «Интернет» по адресу: <http://rkn.gov.ru/personal-data/register/>.

## **Принципы обработки ПДн**

Принципами обработки ПДн в Компании являются:

- обработка ПДн осуществляется на законной и справедливой основе;
- обработка ПДн ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;
- не допускается обработка ПДн, несовместимая с целями сбора ПДн;
- не допускается объединение баз данных, содержащих ПДн, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
- обработке подлежат только ПДн, которые отвечают целям их обработки;
- содержание и объем обрабатываемых ПДн соответствуют заявленным целям обработки. Не допускается избыточность обрабатываемых ПДн по отношению к заявленным целям их обработки;
- при обработке ПДн обеспечивается точность ПДн, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки ПДн, принимаются необходимые меры по удалению или уточнению неполных или неточных ПДн;
- хранение ПДн осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта ПДн, не дольше, чем того требуют цели обработки ПДн, если срок хранения ПДн не установлен федеральным законом, соглашением на обработку ПДн, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн;
- обрабатываемые ПДн уничтожаются либо обезличиваются по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом;
- обработка ПДн не используется в целях причинения имущественного и/или морального вреда субъектам ПДн, затруднения реализации их прав и свобод.

## Правовые основания обработки ПДн

Правовыми основаниями обработки ПДн являются:

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- иные применимые нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы уполномоченных органов государственной власти;
- устав Компании;
- локальные нормативные акты и внутренние нормативные документы Компании;
- договоры, заключаемые между Компанией и субъектами ПДн;
- согласие субъекта на обработку персональных данных.

## Цели обработки ПДн

В соответствии с принципами обработки ПДн в Компании определены состав обрабатываемых ПДн и цели их обработки. Состав и цели обработки ПДн соответствуют требованиям действующего законодательства РФ в области обработки и защиты ПДн.

Компания при обработке ПДн преследует исключительно те цели, которые были определены перед началом сбора данных. Последующие изменения целей возможны только в ограниченной мере и подлежат обоснованию и информированию об этом субъекта ПДн.

В Компании осуществляется обработка только тех персональных данных, которые представлены в утвержденном Перечне персональных данных, обрабатываемых в ООО "СберАвтоТех".

В Компании осуществляется обработка следующих категорий субъектов персональных данных:

## Клиенты или участники тестирования проектов ООО «СберАвтоТех»– физические лица

|                                    |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цели обработки персональных данных | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Заключение договора, стороной которого либо выгодоприобретателем, поручителем или представителем по которому является субъект персональных данных;</li> </ul> |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Исполнение обязательств, предусмотренных по договору, стороной которого либо выгодоприобретателем, поручителем или представителем по которому является субъект персональных данных;</li> <li>• Регистрация и участие в тестировании высокоавтоматизированных беспилотных транспортных средств и предоставление обратной связи по качеству поездки;</li> </ul> |
| Состав обрабатываемых данных | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан);</li> <li>• ФИО;</li> <li>• Контактная информация;</li> <li>• Отчество;</li> <li>• Пол;</li> <li>• Фамилия;</li> <li>• Электронная почта</li> <li>• Мобильный телефонный номер</li> <li>• Информация по качеству предоставленных услуг ООО «СберАвтоТех»</li> </ul>              |

## Правила обработки ПДн

Обработка ПДн осуществляется Компанией следующими способами:

- неавтоматизированная обработка ПДн;
- автоматизированная обработка ПДн;
- смешанная обработка ПДн

Обработка ПДн осуществляется Компанией на законной основе. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Компания осуществляет получение согласия субъекта на обработку его ПДн по установленной действующим законодательством форме. Если Компания получает ПДн от третьего лица, то она в обязательном порядке требует подтверждения от этого лица, что оно имеет все необходимые основания для передачи ПДн в Компанию.

Компания осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение ПДн.

Компания, в ходе своей деятельности, может предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам только с согласия самого субъекта, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством РФ или международными обязательствами, в области их применения. При передаче ПДн третьим лицам Компания информирует принимающую сторону о том, что передаваемая информация содержит ПДн, в отношении которых должны соблюдаться требования конфиденциальности.

Компания в ходе своей деятельности вправе поручать обработку ПДн третьему лицу, если иное не предусмотрено действующим законодательством. При этом обязательным условием поручения обработки ПДн (в виде договора или доверенности) другому лицу является обязанность по соблюдению конфиденциальности и обеспечению безопасности ПДн при их обработке, а также обязательство третьего лица использовать данные исключительно в заранее определенных целях и объемах.

В Компании запрещено принятие на основании исключительно автоматизированной обработки ПДн решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта ПДн или иным образом затрагивающих его права и законные интересы за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством в области защиты персональных данных.

Обработка специальных категорий персональных данных в Компании возможна только при наличии письменного согласия субъекта ПДн и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством в области защиты персональных данных.

Компания, в ходе своей деятельности, может осуществлять обработку биометрических ПДн (сведений, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность), только на основании письменного согласия субъекта ПДн в порядке, определенном действующим законодательством РФ и утвержденными внутренними документами Компании. Компания незамедлительно прекращает обработку биометрических ПДн по достижению целей их обработки, если иное не установлено действующим законодательством в области защиты персональных данных.

Компания может осуществлять трансграничную передачу ПДн в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством РФ.

Предоставление ПДн органам государственной власти и местного самоуправления, в суды, правоохранительные органы, а также иным надзорным органам осуществляется Компанией в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ.

Сроки обработки персональных данных определяются в соответствии с:

- целями обработки персональных данных;
- приказом Росархива от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения»;
- договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных;
- сроком исковой давности.

### **Обеспечение точности, достаточности и актуальности ПДн**

При обработке ПДн должны быть обеспечены точность, достаточность и, в необходимых случаях, актуальность по отношению к целям обработки ПДн. Компания предполагает, что субъект ПДн представил ему точные, достаточные и актуальные данные. Точность, достаточность и актуальность в процессе обработки ПДн достигается следующими методами:

- уведомлением субъектом ПДн об изменениях (например, посредством обращений по различным каналам взаимодействия с субъектами ПДн);
- выявлением Компанией неточности, недостоверности и последующими мероприятиями Компании для целей уточнения данных либо подтверждения их точности, достоверности и актуальности.

В случае выявления в рамках текущей деятельности Компании неточных, недостаточных или неактуальных ПДн осуществляется следующая совокупность действий:

- блокирование ПДн (только если выявленная проблема может повлиять на деятельность Компании или права субъекта за время уточнения ПДн), если данные действия не нарушают прав и законных интересов субъекта ПДн или третьих лиц;
- уточнение ПДн, в результате которых снимается блокирование ПДн.

Необходимость обеспечения точности, достаточности и актуальности возникает на момент выполнения Компанией действий, в результате которых могут возникнуть следующие события:

- представление неверных сведений о субъекте в органы государственной власти и местного самоуправления, во внебюджетные фонды и т.д.;
- проведение денежных или имущественных операций с субъектом ПДн (или где субъект ПДн является выгодоприобретателем), в результате которых субъект получает убытки или недополучает прибыль в результате неверных сведений;
- опубликование или предоставление неверной информации о субъекте ПДн, в результате которой могут возникнуть различные негативные последствия для субъекта (моральный

ущерб, убытки, вред здоровью, необеспечение своевременной медицинской помощи, недополученная прибыль и т.д.);

- неточная или неактуальная информация о субъекте может повлечь убытки Компании;
- другие события, так или иначе негативно влияющие на деятельность субъекта ПДн и/или Компании.

В случае если на момент осуществления указанных действий не наступили вышеуказанные события, ПДн признаются точными, достаточными и актуальными.

### **Права субъектов персональных данных**

Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Субъект персональных данных вправе требовать уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Субъект персональных данных имеет иные права, определенные главой 3 Федерального закона «О персональных данных».

### **Порядок реагирования на обращения субъектов ПДн**

Компания организывает процессы взаимодействия с субъектами ПДн таким образом, чтобы субъект мог обратиться в Компанию по всем предусмотренным в законодательстве вопросам, связанным с обработкой его ПДн (информация об обрабатываемых ПДн, о третьих лицах, запросы на уточнение, прекращение обработки, блокировку и уничтожение).

Субъект ПДн может обращаться в Компанию по вопросам обработки своих ПДн в следующих случаях:

- для получения информации, касающейся обработки его (субъекта) персональных данных;
- для уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения, если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными либо не являются необходимыми для заявленной цели обработки;
- для подачи жалобы на неправомерную обработку Компанией его (субъекта) персональных данных;
- для отзыва своего согласия на обработку персональных данных.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» запрос субъекта ПДн должен содержать:

- Ф.И.О. субъекта ПДн или его законного представителя;
- сведения, подтверждающие участие субъекта ПДн в отношениях с Компанией (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки ПДн в Компании;
- реквизиты и копию документа, удостоверяющего личность субъекта ПДн или его законного представителя (серия, номер, сведения о дате выдаче и выдавшем органе);
- собственноручная или электронная подпись в зависимости от формы подачи запроса;
- суть обращения.

Запросы субъектов ПДн или их представителей принимаются по адресу: г. Москва, Андропова пр-т, д. 10А, 115432. Также запрос, подписанный электронной подписью, может быть направлен на адрес электронной почты: [legal@sberautotech.ru](mailto:legal@sberautotech.ru)

Ответ на запрос направляется субъекту ПДн или его представителю в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня обращения. Указанный срок может быть продлен на 5 (пять) рабочих

дней посредством направления в адрес субъекта ПДн или уполномоченного органа мотивированного уведомления с указанием причин продления срока представления запрашиваемой информации.

При отказе в предоставлении информации или осуществлении действия, отраженного в запросе, субъекту направляется мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» или иного федерального закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня обращения субъекта ПДн или его представителя.

В случае выявления неправомерной обработки ПДн или неточных ПДн Компания обеспечивает блокирование персональных данных (в том числе при обработке ПДн другим лицом, действующим по поручению Компании), на период проведения проверки.

В случае подтверждения факта неточности ПДн Компания обеспечивает уточнение ПДн (в том числе при обработке персональных данных другим лицом, действующим по поручению Компании), в течение 7 (семи) рабочих дней со дня представления таких сведений и снимает блокирование ПДн.

В случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку его ПДн Компания обеспечивает уничтожение персональных данных (в том числе при обработке ПДн третьим лицом, действующим по поручению Компании), в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления указанного отзыва (за исключением случаев мотивированного отказа в отзыве согласия, установленных законодательством Российской Федерации). Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 5 (пять) рабочих дней посредством направления в адрес субъекта ПДн мотивированного уведомления с указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации.

По истечению сроков хранения ПДн, установленных в настоящей Политике, Компания обеспечивает уничтожение ПДн (в том числе при обработке ПДн третьим лицом, действующим по поручению Компанией), в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней.

В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение установленного срока, Компания обеспечивает блокирование таких персональных данных (в том числе при обработке персональных данных третьим лицом, действующим по поручению Компании), и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем 6 (шесть) месяцев, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

### **Установление правил и порядка обработки ПДн**

В Компании во внутренних документах, обязательных для исполнения всеми работниками Компании, а также партнерами, контрагентами и прочими третьими лицами в части, их касающейся, определяются:

- процедуры предоставления доступа к ПДн;
- процедуры внесения изменений в ПДн с целью обеспечения их точности, достоверности и актуальности, в том числе по отношению к целям обработки ПДн;
- процедуры уничтожения, обезличивания либо блокирования ПДн в случае необходимости выполнения таких процедур;
- процедуры обработки обращений субъектов ПДн (их законных представителей) для случаев, предусмотренных законодательством, в частности порядок подготовки информации о наличии ПДн, относящихся к конкретному субъекту ПДн, информации, необходимой для предоставления возможности ознакомления субъектом ПДн (его законными представителями) с его ПДн, а также процедуры обработки обращений об уточнении ПДн, их блокировании или уничтожении, если ПДн являются неполными, устаревшими,

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для установленной цели обработки;

- процедуры получения согласия субъекта ПДн на обработку его ПДн и на передачу обработки его ПДн третьим лицам;
- процедуры передачи ПДн между пользователями ресурса обработки ПДн, предусматривающего передачу ПДн только между работниками Компании, имеющими доступ к ПДн;
- процедуры передачи ПДн третьим лицам;
- процедуры работы с материальными носителями ПДн.

Компания может осуществлять получение ПДн субъектов ПДн посредством форм ввода ПДн на сайтах сети «Интернет», иных компьютерных сетей (локальных, глобальных) в соответствии с законодательством РФ в области защиты и обработки ПДн.

### **Требования к конфиденциальности и обеспечению безопасности ПДн**

С целью обеспечения безопасности ПДн при их обработке в Компании реализуются требования действующего законодательства в области обработки и обеспечения безопасности ПДн. Для этих целей в Компании введена, функционирует и проходит периодический пересмотр (контроль) система защиты ПДн.

Компания применяет необходимые и достаточные организационные и технические меры, включающие в себя, в том числе:

- разработку внутренних документов по вопросам обработки персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства, устранение последствий таких нарушений;
- защиту ПДн от несанкционированного доступа, неправомерной обработки или передачи, а также от утери, искажения или уничтожения (вне зависимости от того, автоматизированная или неавтоматизированная обработка ПДн осуществляется);
- определение и внедрение перед введением новых процессов обработки ПДн и новых ИСПДн, технических и организационных мер, обеспечивающих защиту ПДн, ориентированных на современный уровень техники и необходимую степень защиты данных;
- определение угроз безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн;
- использование средств защиты информации, прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия;
- установление правил доступа к ПДн, обрабатываемых в ИСПДн, а также обеспечение регистрации и учета всех действий, совершаемых с ПДн в ИСПДн;
- контроль и оценку эффективности применяемых мер (в том числе с привлечением аудиторских проверок);
- обнаружение фактов несанкционированного доступа к ПДн (и других инцидентов с ПДн) и принятие мер;
- восстановление ПДн.

В части обеспечения конфиденциальности обработки Компания предпринимает меры, направленные на предотвращение несанкционированного сбора, обработки или использования ПДн, в том числе:

- предоставление доступа к ПДн только в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством;
- ознакомление работников Компании, непосредственно осуществляющих обработку ПДн, с положениями законодательства о ПДн, в том числе требованиями к защите ПДн, документами, определяющими политику Компании в отношении обработки ПДн, локальными актами по вопросам обработки ПДн, и (или) обучение указанных работников.

В Компании назначены лица, ответственные за организацию обработки и обеспечения безопасности ПДн. Руководство Компании заинтересовано в обеспечении безопасности ПДн, обрабатываемых в рамках выполнения основной деятельности Компании, как с точки зрения требований действующего законодательства, так и с точки зрения минимизации рисков.



## **Заключительные положения**

Компания может время от времени вносить изменения в настоящую Политику без предварительного уведомления, и любые изменения вступают в силу с момента их размещения на веб-сайте Компании (<https://sberautotech.ru/>) или в офисах Компании.

Контроль исполнения требований настоящей Политики, а также ее своевременная актуализация осуществляется лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных. Ответственность работников Компании, имеющих доступ к персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Компании.

## **Контактная информация**

Любые обращения, касающиеся обработки персональных данных, направляются с помощью электронной почты, указанной в контактах на веб-сайте Компании (<https://sberautotech.ru/>), а также при личном посещении офисов Компании или через письмо по юридическому адресу Компании: г. Москва, Андропова пр-т, д. 10А, 115432.